



**PUTUSAN**  
Nomor 2440 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PARIT ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Dusun Batu Beserung, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LALU KARDI NINGRUM**, bertempat tinggal di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
3. **MUKSIN**, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. **H. JERIN**, bertempat tinggal di Dusun Telaga Urung, Desa Masbagek Utara, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MANSUR**, bertempat tinggal di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
6. **MUSTOFA**, bertempat tinggal di Dusun Batu Beserung, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. **MASTUR**, bertempat tinggal di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
8. **SAPUAN**, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
9. **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
10. **KEPALA DESA SERUNI MUMBUL, KECAMATAN PRINGGABAYA, LOTIM (TAJUDDIN)** bertempat tinggal

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya,  
Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu  
Samsu Rizan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada  
Kantor Hukum Lalu Samsu Rizan, S.H. & *Partners*,  
beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Nomor 68, Selong,  
Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 9 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **I WAYAN BUDHIYASA;**
2. **I NENGAH SUARDI ARSANA;**
3. **I KOMANG ARTIKAYASA;**
4. **I KETUT ARSADANA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Catur Warga,  
Nomor 13, Mataram, Kelurahan Mataram Timur,  
Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota  
Mataram, NTB, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Prihatin Handayani, S.H., dan kawan-kawan, Para  
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Prihatin  
Handayani, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Jendral  
Sudirman, Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang,  
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari  
2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

1. **HASYIM, SH.**, bertempat tinggal di Dusun Embur, Desa  
Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten  
Lombok Timur, NTB;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



2. **H. DURAHIM**, bertempat tinggal di Lendang Karang Rumeneng, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur;
  3. **OPIK**, bertempat tinggal di RT 2, Kampung Mandar, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
  4. **RAHMI**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Mandar, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
  5. **MAKSIN**, bertempat tinggal Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa seluas 49.300 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi/  $\pm$  4,93 Ha), berdasarkan Pipil Nomor 5, Persil 3a, Klas I, yang terletak di Orong Pesugulan sekarang di Dusun Mandar, Dulu Desa Labuan Lombok sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas – batas tanahnya;
  - Sebelah Utara : Kali/sungai;
  - Sebelah Selatan: Kebun Daeng Opa/Tanah Hj. Aminah;
  - Sebelah Timur : Pantai/ laut;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Labuhan Lombok – Sambelia;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



Adalah milik sah dari Para Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya yaitu I Ketut Primagara;

3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan sporadik atas nama Parit Abu bakar (Tergugat I) pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Kepala Desa Seruni Mumbul);
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat seperti hibah, jual beli, gadai, sewa-menyewa, sporadik, pajak atau surat tanah lainnya yang sengaja dibuat oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berlakunya semua surat-surat tanah milik Para Penggugat;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan II yang membuat perdamaian tanpa mengikut sertakan Para Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa serta sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan kemudian memohonkan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan hukum segala tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II yang dibantu Turut Tergugat guna menghalalkan berbagai macam cara guna merampas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan hukum perdamaian yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan Tergugat II yang dituangkan dalam perkara perdata Nomor 45/ Pdt.G/ 2021/ PN Sel tanggal 4 Mei 2021 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;
10. Menyatakan hukum segala surat-surat lainnya yang ditimbulkan dengan adanya perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak berlaku dan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



11. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Tergugat 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 atau pihak lainnya yang memanfaatkan keadaan tertentu dengan membeli tanah obyek sengketa dalam keadaan masih bersengketa serta memanfaatkan keadaan tersebut adalah merupakan Pembeli yang beritikad buruk serta merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan batal demi hukum segala jual beli dan transaksi lainnya gadai, sewa-menyewa, hibah, wasiat, dan lain-lain yang terjadi diatas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
13. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan atas obyek sengketa seluas 49.300 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi/  $\pm$  4,93 Ha), berdasarkan Pipil Nomor 5, Persil 3a Klas I, yang terletak di Orong Pesugulan sekarang di Dusun Mandar, Dulu Desa Labuan Lombok sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar:  
Kerugian Materiil:  
Sejumlah Rp494.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kerugian Immateriil:  
Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),  
yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;



16. Memerintahkan kepada Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
17. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
18. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
19. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi Kewenangan Absolut;
- b. Eksepsi *nebis in idem*;
- c. *Plurium litis consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Para Penggugat Kewenangan Absolut (*exception delictinator*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 20 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 49.300 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu tiga ratus) meter persegi atau sekitar 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) hektar, berdasarkan Pipil, Nomor 5, Persil 3a, Klas I, yang terletak di Orong Pesugulan sekarang di Dusun Mandar, Dulu Desa Labuan Lombok sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Kali/sungai;
  - Sebelah Selatan: Kebun Daeng Opa/TanahHj. Aminah;
  - Sebelah Timur : pantai/ laut;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Labuhan Lombok-Sambelia;Adalah milik sah dari Para Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya I Ketut Primagara;
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan sporadik atas nama Parit Abu bakar (Tergugat I) pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Kepala Desa Seruni Mumbul);
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat- surat seperti hibah, jual beli, gadai, sewa-menyewa, sporadik, pajak atau surat tanah lainnya yang sengaja dibuat oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berlakunya semua surat-surat tanah milik Para Penggugat;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat perdamaian tanpa mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa serta sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan kemudian memohonkan eksekusi terhadap tanah obyek

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



- sengketa milik Para Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum segala tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu Turut Tergugat guna menghalalkan berbagai macam cara guna merampas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  9. Menyatakan hukum perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang dituangkan dalam perkara perdata Nomor 45/ Pdt.G/ 2021/ PN Sel tanggal 4 Mei 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  10. Menyatakan hukum segala surat-surat lainnya yang ditimbulkan dengan adanya perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak berlaku dan batal demi hukum;
  11. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau pihak lainnya yang memanfaatkan keadaan tertentu dengan membeli tanah obyek sengketa dalam keadaan masih bersengketa serta memanfaatkan keadaan tersebut adalah merupakan pembeli yang beritikad buruk serta merupakan perbuatan melawan hukum;
  12. Menyatakan batal demi hukum segala jual beli dan transaksi lainnya gadai, sewa-menyewa, hibah, wasiat dll yang terjadi di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
  13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan Putusan perkara ini;
  14. Memerintahkan kepada Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
  15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 137/PDT/2023/PT MTR tanggal 4 Oktober 2023;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4,5,7,9,10,14 dan Turut Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 49.300 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu tiga ratus) meter persegi atau sekitar 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) hektar, berdasarkan Pipil, Nomor 5, Persil 3a Klas I, yang terletak di Orong Pesugulan sekarang di Dusun Mandar, Dulu Desa Labuan Lombok sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Kali/sungai;
- Sebelah Selatan : Kebun Daeng Opa/TanahHj. Aminah;
- Sebelah Timur : pantai/laut;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Labuhan Lombok-Sambelia;

Adalah milik sah dari Para Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya I Ketut Primagara;

3. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas penerbitan sporadik atas nama Parit Abu bakar (Tergugat I) pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Kepala Desa Seruni Mumbul);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat seperti hibah, jual beli, gadai, sewa-menyewa, sporadik, pajak atau surat tanah lainnya yang sengaja dibuat oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berlakunya semua surat-surat tanah milik Para Penggugat;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat perdamaian tanpa mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa serta sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan kemudian memohonkan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum segala tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu Turut Tergugat guna menghalalkan berbagai macam cara guna merampas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang dituangkan dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 4 Mei 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan hukum segala surat-surat lainnya yang ditimbulkan dengan adanya perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak berlaku dan batal demi hukum;
11. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau pihak lainnya yang memanfaatkan keadaan tertentu dengan membeli tanah obyek sengketa dalam keadaan masih bersengketa serta memanfaatkan

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



keadaan tersebut adalah merupakan pembeli yang beritikad buruk serta merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala jual beli dan transaksi lainnya gadai, sewa-menyewa, hibah, wasiat dan lain lain yang terjadi di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
14. Memerintahkan kepada Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat 1,3,4,5,7,9,10,14 dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
17. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/PDT.KS/2023/PN Sel Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Banding dari Tergugat 1,3,4,5,6,7,10,13, Turut Tergugat /Para Pembanding/Para Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 137/PDT/2023/PN MTR tertanggal 04 Oktober 2023;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi diterima tanggal 2 November 2023, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa bahwa

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. I Ketut Primagara dan objek sengketa seluas 49.300 m<sup>2</sup> berdasarkan Pipil, Nomor 5, Persil 3a, Kelas I yang terletak di Orong Pesugulan sekarang di Dusun Mandar, dulu Desa Labuan Lombok, sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat (I Ketut Primagara) yang berhak diwarisi Para Penggugat;

Bahwa sebaliknya oleh karena dalam putusan perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Sel antara Parit Abu bakar sebagai Penggugat (Tergugat I dalam perkara *a quo*) melawan Hasyim, S.H., sebagai Tergugat (Tergugat II dalam perkara *a quo*) yang terbukti tidak pernah menguasai objek sengketa akan tetapi objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, maka kesepakatan damai yang dilakukan oleh Parit Abu bakar (Tergugat I) dengan Hasyim, S.H., (Tergugat II) terbukti tidak sah dan melanggar syarat objektif ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang klausul kuasa yang halal, untuk itu berdasar dan beralasan untuk menyatakan kesepakatan damai dalam putusan perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Sel menjadi batal demi hukum, tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan meniadakan amar yang berhubungan dengan surat-surat bukti yang sudah merupakan bagian dari pertimbangan dan penyebutannya dalam amar putusan menjadi berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PARIT ABU BAKAR dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PARIT ABU BAKAR** 2. **LALU KARDI NINGRUM**, 3. **MUKSIN**, 4. **H. JERIN**, 5. **MANSUR**, 6. **MUSTOFA**, 7. **MASTUR**, 8. **SAPUAN**, 9. **MAHYUDIN**, 10. **KEPALA DESA SERUNI MUMBUL, KECAMATAN PRINGGABAYA, LOTIM (TAJUDDIN)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 137/PDT/2023/PT MTR tanggal 4 Oktober 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 20 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 49.300 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu tiga ratus) meter persegi atau sekitar 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) hektar, berdasarkan Pipil, Nomor 5, Persil 3a, Klas I, yang terletak di Orong Pesugulan sekarang di Dusun Mandar, Dulu Desa Labuan Lombok sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kali/sungai;
  - Sebelah Selatan : Kebun Daeng Opa/Tanah Hj. Aminah;
  - Sebelah Timur : pantai/ laut;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Labuhan Lombok-Sambelia;Adalah milik sah dari Para Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya I Ketut Primagara;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



3. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas penerbitan sporadik atas nama Parit Abu bakar (Tergugat I) pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Kepala Desa Seruni Mumbul);
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat perdamaian tanpa mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa serta sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan kemudian memohonkan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang dituangkan dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 4 Mei 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau pihak lainnya yang memanfaatkan keadaan tertentu dengan membeli tanah obyek sengketa dalam keadaan masih bersengketa serta memanfaatkan keadaan tersebut adalah merupakan pembeli yang beritikad buruk serta merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala jual beli dan transaksi lainnya gadai, sewa-menyewa, hibah, wasiat dan lain-lain yang terjadi di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat ;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya yang dapat ditagih

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini ;

10. Memerintahkan kepada Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
12. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

## Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ttd./

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)